

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7206/2542

บริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น 1992 จำกัด

นาย สมยศ เอี่ยมสุทธิ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 183

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 4, มาตรา 31, มาตรา 70 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยการทำซ้ำ โฆษณา และนำออกจำหน่ายเพื่อการค้าซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ และขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายทางการค้า จึงเท่ากับโจทก์อ้างว่า การกระทำของจำเลยซึ่งทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายนั้นประกอบด้วยการทำซ้ำและการนำออกจำหน่ายเพื่อการค้านั้น ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยแต่เพียงในปัญหาว่าการกระทำซ้ำของจำเลยต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายหรือไม่ จึงยังไม่ถูกต้อง ต้องวินิจฉัยด้วยการที่จำเลยนำออกจำหน่ายเพื่อการค้าซึ่งเทปเพลงของกลางทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายทางการค้าหรือไม่

ความเสียหายจากการขาดรายได้ที่โจทก์จะได้รับเมื่อจำเลยกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการนำเทปเพลงที่มีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ออกจำหน่าย ย่อมเป็นความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนออกจำหน่ายเท่านั้น หากใช้ความเสียหายที่คิดคำนวณจากราคาจำหน่ายเทปเพลงแต่ละม้วนซึ่งได้รวมต้นทุนการผลิตเอาไว้ด้วยแต่อย่างใดไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียงและงานศิลปกรรมภาพพิมพ์ (ปกเทป) ในผลงานเพลงอัลบั้ม จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยการทำซ้ำ โฆษณา และนำออกจำหน่ายเพื่อการค้าซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 35,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (9 ธันวาคม 2540) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประเด็นแรกว่า คำพิพากษาคดีอาญาถึงที่สุดว่าจำเลยนำออกโฆษณา (น่าจะเป็นเผยแพร่ต่อสาธารณชน) ขายและเสนอขาย เทปเพลงอัลบั้มชุดต่าง ๆ จำนวน 573 ม้วน ซึ่งเป็นเทปเพลงที่ทำซ้ำเทปเพลงจริง โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดถึงที่มาของแหล่งผลิตหรือผลผลิตหรือลิขสิทธิ์ในคุณลักษณะของสินค้าโจทก์ และหลงเข้าใจว่าผลงานของ

โจทก์เป็นผลงานคุณภาพต่ำไม่มีคุณภาพ และขาดความเชื่อถือในชื่อเสียงในทางการค้าที่มีต่อโจทก์ โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงในทางการค้าของโจทก์ได้นั้น เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยการทำซ้ำ โฆษณาและนำออกจำหน่ายเพื่อการค้าซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยจำเลยได้ถูกศาลพิพากษาลงโทษในทางอาญาในการกระทำความผิดแล้ว และขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายทางการค้าเนื่องจากทำให้สินค้าของโจทก์ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ จึงเท่ากับโจทก์อ้างว่าการกระทำของจำเลยซึ่งทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายนั้น ประกอบด้วยการทำซ้ำและการนำออกจำหน่ายเพื่อการค้าซึ่งเทพเพลงของกลาง ดังนั้นจึงต้องวินิจฉัยเสียด้วยการที่จำเลยนำออกจำหน่ายเพื่อการค้าซึ่งเทพเพลงของกลางทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายทางการค้าหรือไม่ เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยแต่เพียงในปัญหาว่า การกระทำซ้ำของจำเลยต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายหรือไม่โดยยังมิได้วินิจฉัยถึงการที่จำเลยนำออกจำหน่ายเพื่อการค้าซึ่งเทพเพลงที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายหรือไม่นั้น จึงยังไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามในปัญหาดังกล่าวนี้ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทำการวินิจฉัยใหม่โดยที่ปรากฏจากข้อเท็จจริงในคดีอาญาซึ่งยุติแล้วและผูกพันคดีแพ่งฟังได้ว่าการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยจำเลยนั้น ได้แก่การนำออกจำหน่ายเพื่อการค้า ซึ่งเทพเพลงที่มีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อโจทก์อ้างว่าการกระทำความผิดกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายทางการค้า โจทก์จึงต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ เมื่อพิจารณาจากคำเบิกความของนายประเวช จิวัฒนาชวลิตกุล พยานโจทก์ซึ่งเบิกความว่า ในส่วนของค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้าการที่จำเลยได้ทำซ้ำและลักลอบผลิตออกมา วัตถุที่ผลิตนั้นไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับของโจทก์คือ มีคุณภาพต่ำและอายุการใช้งานสั้น เมื่อนำออก

จำหน่ายทำให้ประชาชนโดยทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นผลงานของโจทก์ ทำให้ประชาชนลดความเชื่อถือที่มีต่อโจทก์ ขอดิดค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000 บาท คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า เทปเพลงของกลางที่จำเลยนำออกจำหน่ายมีคุณภาพไม่ดีอย่างไร ทั้งโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดนอกจากนี้มาสนับสนุนให้ศาลเห็นตามที่โจทก์กล่าวอ้างข้างต้น โจทก์จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นต่อไป เรื่องค่าเสียหายจากการที่โจทก์ขาดรายได้จำนวน 51,570 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อรักษาประโยชน์ของโจทก์รวม 70,000 บาท นั้น ในส่วนค่าเสียหายจากการขาดรายได้โจทก์อ้างว่า เทปเพลงที่จำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ 1 ม้วน เท่ากับโจทก์ต้องขาดรายได้จากการจำหน่ายให้แก่ประชาชน 1 ม้วน โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องเต็มจำนวนราคาจำหน่ายม้วนละ 90 บาท หากต้องนำราคาจำหน่ายมาหักออกจากราคาต้นทุนก่อนเพื่อให้เหลือกำไรสุทธิต่อ 1 ม้วน เห็นว่า ในราคาจำหน่ายเทปเพลงแต่ละม้วนนั้นจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นต้นทุนในการผลิต และส่วนที่เป็นต้นทุนในการผลิต และส่วนที่เป็นผลกำไรซึ่งคำนวณได้จากส่วนต่างของต้นทุนในการผลิตและราคาจำหน่าย ความเสียหายจากการขาดรายได้ที่โจทก์จะได้รับเมื่อจำเลยกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการนำเทปเพลงที่มีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ออกจำหน่ายย่อมเป็นความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการดำเนินงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนออกจำหน่ายเท่านั้น หากใช้ความเสียหายที่คิดคำนวณจากราคาจำหน่ายเทปเพลงแต่ละม้วนซึ่งได้รวมต้นทุนการผลิตเอาไว้ด้วยแต่อย่างใดไม่ และเมื่อพิจารณาจากทางนำสืบของโจทก์ซึ่งมีนายประเวชมาเบิกความลอย ๆ ว่า โจทก์สืบทราบจำเลยจำหน่ายเทปเพลงโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ตามงานเทศกาลต่าง ๆ ในภาคใต้ อันเป็นภูมิลำเนาของจำเลย โดยจำหน่ายเรื่อยมาจนถูกจับและพบเทปเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์จำนวน 573 ม้วน จำเลยจำหน่ายราคาม้วนละ 90 บาท แต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์สูญเสียประโยชน์

จากการขาดรายได้ในส่วนที่เป็นผลกำไรจากการจำหน่ายเทปเพลงอย่างไรและเป็นจำนวนเท่าใดทั้งไม่ปรากฏว่าเทปเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ยึดมานั้น จำเลยได้จำหน่ายให้แก่ผู้ใด และไม่แน่ว่าจำเลยจะจำหน่ายได้หรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่โจทก์ต้องจ้างนักสืบและทนายความเพื่อรักษาประโยชน์ผลงานของโจทก์ 40,000 บาท และรางวัลนำจับจำนวน 30,000 บาท นายประเวชพยานโจทก์เบิกความว่าโจทก์ต้องว่าจ้างสำนักงานทนายความในการดูแลงานลิขสิทธิ์ของโจทก์ ซึ่งต้องใช้นักสืบ นักกฎหมาย ทนายความ และทีมงานในการจับจำเลยโดยโจทก์ต้องเสียค่าตอบแทนวิชาชีพในการนี้เป็นเงิน 40,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.7 และค่าบำเหน็จรางวัลผู้แจ้งเบาะแสจำนวน 30,000 บาท โดยโจทก์มิได้นำสืบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างไรในการบังคับตามสิทธิของโจทก์ที่จะต้องดำเนินการกับจำเลย อีกทั้งตามเอกสารหมาย จ.7 ก็เป็นเพียงหนังสือที่ทนายความมีถึงโจทก์เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวมานำสืบแสดงต่อศาลการที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดรายได้และค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของโจทก์จำนวน 35,000 บาท นั้น จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทุกประเด็นฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยฉบับที่แล้ว ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะแตกต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ได้บัญญัติให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ในการนี้ศาลจะต้องคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย ไม่ใช่ความร้ายแรงแห่งการทำเลเมิดดังคดีแพ่งทั่วไป(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายอันเกิดจากการสูญเสียประโยชน์ในอนาคต (recovery of profits) ไม่ใช่เพียงค่าเสียหายตามความเป็นจริง (actual damages) เท่านั้น อีกทั้งศาลยังมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (costs and attorney's fees) ได้ (มาตรา 64) 2. กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายตามความเป็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์ (the copyright owner's actual damages) และกำไรของผู้ทำเลเมิด (profits of the infringer) ในกรณีที่ไม้อาจคำนวณค่าเสียหายดังกล่าวได้ โจทก์อาจเรียกค่าเสียหายที่เรียกกันว่า statutory damages ได้ 2.1 ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ในกรณีค่าเสียหายตามความเป็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์และกำไรของผู้ทำเลเมิดนั้น โจทก์จะเรียกค่าเสียหายจากกำไรของผู้ทำเลเมิดได้ก็ต่อเมื่อไม่ได้พิจารณากำไรของผู้ทำเลเมิดในขณะที่คำนวณค่าเสียหายตามความเป็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ โจทก์จะเรียกทั้งค่าเสียหายตามความเป็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์และกำไรของผู้ทำเลเมิดซ้ำซ้อนกันไม่ได้ 2.2 ค่าเสียหายที่เกิดจากกำไรของผู้ทำเลเมิด โดยที่การพิสูจน์ความเสียหายตามความเป็นจริงกระทำไม่ได้

ยาก โจทก์ส่วนใหญ่จึงมุ่งที่จะเรียกค่าเสียหายโดยคำนวณจากกำไรของจำเลยผู้ทำละเมิดในการนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา กำหนดให้โจทก์มีภาระการพิสูจน์เฉพาะเงินได้สุทธิของจำเลยผู้ทำละเมิดเท่านั้น หลังจากนั้นจำเลยมีภาระการพิสูจน์ว่าตนมีเงินได้สุทธิน้อยกว่านั้นโดยการหักรายจ่ายต่าง ๆ ออกไป อย่างไรก็ตาม โจทก์สามารถจะเรียกค่าเสียหายจากกำไรของผู้ทำละเมิดเฉพาะส่วนที่เกิดจากการทำละเมิดเท่านั้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ (1) สิ่งที่ทำละเมิดผสมปนเปกับสิ่งที่ไม่ได้ทำละเมิด เช่น เพลงที่ทำละเมิดเพลงหนึ่งรวมอยู่ในอัลบั้มเพลงทั้งแผ่นซึ่งมีอยู่ถึง 10 เพลงด้วยกัน และ (2) มีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีส่วนทำให้เกิดกำไรขึ้นมา เช่น ความมีชื่อเสียงของนักร้องเพลงที่มีการทำละเมิด ในกรณีเหล่านี้ จำเลยผู้ทำละเมิดสามารถนำมาหักกำไรออกไปตามสัดส่วนได้ แม้ว่าในกรณีเช่นนี้ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องชัดเจนจะไม่สามารถกระทำได้แต่การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายจากกำไรของการทำละเมิดทั้งหมด จะเป็นการลงโทษจำเลยมากเกินไป 2.3 Statutory Damages ในหลายกรณีค่าเสียหายตามความเป็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์และกำไรของผู้ทำละเมิดไม่สามารถจะคำนวณได้ง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ทำละเมิดที่มีความสามารถน้อยอาจทำกำไรจากงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้ กฎหมายลิขสิทธิ์ของ สหรัฐอเมริกา จึงกำหนดให้โจทก์ผู้ถูกทำละเมิดเรียกค่าเสียหายในส่วนของ statutory damages ได้จำนวนค่าเสียหายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ทำละเมิดจงใจทำละเมิดหรือไม่ และในกรณีการละเมิดที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างในสถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรห้องสมุดหรือสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงหรือโทรทัศน์สาธารณะที่เชื่อโดยมีเหตุอันสมควรว่าการกระทำของตนเข้าข่ายการใช้งานที่เป็นธรรม (Fair use) ซึ่งเทียบได้กับกรณีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย ในการคำนวณ statutory damages นั้น ไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนครั้งที่จำเลยทำละเมิด หรือการทำละเมิดจะแยกกันทำ พร้อม ๆ กัน หรือเกิดขึ้นต่อเนื่องกันโจทก์มีสิทธิได้รับ

การเยียวยาเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามหากมีการทำละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่า 1 งาน โจทก์จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในงานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละงานทุกงานไป ในกรณีที่สิทธิแต่ผู้เดียว (exclusiverights) แต่ละอย่างตกเป็นของเจ้าของคนละคนกัน เช่น สิทธิในการทำชิ้นงานศิลปกรรมตกเป็นของนาย ก. ส่วนสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตกเป็นของนาย ข. แม้ทั้งนาย ก. และนาย ข. ต่างมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องผู้ทำละเมิดด้วยการทำซ้ำและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นจำเลยก็ตาม โจทก์จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายเพียงครั้งเดียวจากการกระทำละเมิดโดยการทำซ้ำและเผยแพร่ต่อสาธารณชนของจำเลยรวม 2 ครั้งดังกล่าว ในกรณีที่มีจำเลยหลายคนทำละเมิดร่วมกัน จำเลยเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือแยกกัน และโจทก์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครั้งเดียวจากจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือทุกคน อย่างไรก็ตาม หากจำเลยหลายคนไม่ได้ทำละเมิดร่วมกันโดยต่างคนต่างทำละเมิดในงานอันมีลิขสิทธิ์งานเดียวกันนั้น เช่น มีบริษัท 2 บริษัทต่างคนต่างทำซ้ำซีดีเพลงชุดเดียวกันของโจทก์โดยไม่ได้ทำละเมิดร่วมกัน โจทก์อาจได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำของบริษัททั้ง 2 บริษัทดังกล่าว 2.4 ค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

(costsandattorney'sfees) ค่าเสียหายส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ในการพิจารณาค่าทนายความ(attorney'sfees) ศาลจะพิจารณาความสามารถและชื่อเสียงของทนายความค่าจ้างทนายที่แท้จริง ปริมาณงานที่ทำ และผลสำเร็จในการว่าความ ในกรณีค่าทนายจำเลยศาลมีแนวโน้มที่จะให้โจทก์ใช้ค่าทนายความหากโจทก์นำคดีขึ้นสู่ศาลโดยเจตนาไม่สุจริตในกรณีค่าทนายโจทก์ ศาลจะให้จำเลยใช้ค่าทนายความเพื่อยับยั้งการทำละเมิดลิขสิทธิ์ในอนาคตอีก ส่วนค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ของ สหรัฐอเมริกา ก็ให้อำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจกำหนดให้ตามที่ศาลเห็นสมควรศาลจะให้ใช้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เต็มจำนวนก็ต่อเมื่อปรากฏว่าจำเลยต่อสู้คดีโดยเจตนาไม่สุจริต ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมทั้งค่าขึ้นศาล ค่าธรรมเนียม

อื่น ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร 3. ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7206/2542 ค่าเสียหายตามฎีกาที่บันทึกอยู่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7206/2542) ซึ่งเป็นคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาที่เรียกกันว่าเป็นคดีฝ่ายเดียวนั้นมีข้อน่าสังเกตอยู่บางประการ 3.1 ความเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้า ความเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้าอาจเป็นความเสียหายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสูญเสียประโยชน์ที่โจทก์อาจเรียกให้จำเลยชดเชยได้ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ โดยให้เหตุผลว่า คำเบิกความของพยานโจทก์ (นายประเวชซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนของโจทก์) ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเทปเพลงของกลางที่จำเลยนำออกจำหน่ายมีคุณภาพไม่ดีอย่างไร ทั้งโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดนอกจากนี้มาสนับสนุนให้ศาลเห็นตามที่โจทก์กล่าวอ้าง เหตุผลที่ศาลฎีกาไม่ให้ค่าเสียหายส่วนนี้คงเป็นเหตุผลตามข้อเท็จจริงเฉพาะคดีนี้ เพราะหากโจทก์ส่งเทปแท้และเทปเถื่อนต่อศาลได้ ศาลก็อาจจะพิจารณาเปรียบเทียบจากตัววัตถุพยานนั่นเองได้ว่าเนื้อเทปและเสียงในเทปดีหรือไม่ ภาพปกเทปเพลงมีความคมชัดเพียงใด น่าจะไม่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความให้เห็นเสมอไป 3.2 ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ โจทก์เรียกเต็มราคาเทปเพลงซึ่งจำหน่ายม้วนละ 90 บาท จำนวน 573 ม้วน รวมเป็นเงิน 51,570 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เรียกได้เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนออกจำหน่ายเท่านั้น หากใช้ความเสียหายที่คิดคำนวณจากราคาจำหน่ายเทปเพลงแต่ละม้วนซึ่งได้รวมต้นทุนการผลิตเอาไว้ด้วยแต่อย่างใดไม่ ผู้บันทึกเห็นว่า โจทก์เรียกค่าเสียหายส่วนนี้มากเกินไป และเห็นด้วยกับศาลฎีกา ค่าเสียหายส่วนนี้ตรงกับค่าเสียหายที่เป็นกำไรของผู้ทำละเมิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแนบคิดในรายละเอียดบางประการดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2 อย่างไรก็ดี การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์สูญเสีย

ประโยชน์จากการขาดรายได้ในส่วนที่เป็นผลกำไรจากการจำหน่ายเทปเพลงอย่างไร และเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งไม่ปรากฏว่าเทปเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ยึดมานั้น จำเลยได้จำหน่ายให้แก่ผู้ใด และไม่แน่ว่าจำเลยจะจำหน่ายได้หรือไม่นั้นดูออกจะเป็นการวางกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดจนเกินไป เพราะปัญหาเหล่านี้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมดูแลกิจการของจำเลยยากที่จะรู้เห็นได้ดังนั้น ในท้ายที่สุด หากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถที่จะกระทำได้ ศาลจึงควรใช้ดุลพินิจ กำหนดค่าเสียหายให้ตามที่เห็นสมควร โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับขนาดของ กิจการของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับการทำละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ก็ได้ 3.3 ค่าจ้าง นักสืบ และทนายความและรางวัลนำจับ โจทก์เรียกค่าจ้างนักสืบและทนายความ จำนวน 40,000 บาท และรางวัลนำจับจำนวน 30,000 บาท ศาลฎีกาตำหนิโจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้นำสืบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างไรในการบังคับตาม สิทธิของโจทก์ที่จะต้องดำเนินการกับจำเลย โดยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้บันทึกกลับเห็นว่าโจทก์เป็นบริษัทจำกัดประกอบธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งการผลิต และจำหน่ายเทปเพลงการจ้างนักสืบและทนายความเพื่อดูแลรักษาประโยชน์ของ บริษัทจึงน่าจะเป็นเรื่องธรรมดา และเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็น ในการบังคับตามสิทธิของโจทก์แล้ว โจทก์ไม่น่าจะต้องนำสืบให้เห็นว่าเป็นค่าใช้จ่าย อันจำเป็นอีก เพียงแต่ว่าหากโจทก์นำสืบค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่โจทก์อ้างมาให้ศาล เชื่อได้โดยสนิทใจไม่ได้ ศาลอาจกำหนดให้ตามที่ศาลเห็นสมควรได้ ซึ่งศาลฎีกาเองก็ วินิจฉัยในตอนสุดท้ายว่า การที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของโจทก์จำนวน 35,000 บาท ชอบด้วย เหตุผลแล้ว อนึ่ง โดยที่จำเลยเคยถูกฟ้องเป็นคดีอาญฐานละเมิดลิขสิทธิ์เดียวกันนี้ และศาลพิพากษาลงโทษจำเลยโดยจำคุก 9 เดือน และปรับ 18,000 บาทรอการ ลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี และจ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่ผู้เสียหายซึ่งก็คือโจทก์ในคดีที่บันทึก อยู่นี้ หากจำเลยชำระค่าปรับเต็มจำนวนโดยไม่มีการกักขังแทนโจทก์ก็ได้รับการ

เยียวราค่าเสียหายไปก่อนแล้ว 9,000 บาท ศาลชั้นต้นและศาลฎีกาคงจะนำข้อเท็จจริงส่วนนี้มาพิจารณากำหนดค่าเสียหาย จำนวน 35,000 บาท ในคดีที่บันทึกอยู่นี้ให้ซึ่งเป็นค่าเสียหายส่วนที่เกินจำนวนค่าปรับที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับแล้วตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 76 นั้นเอง วัส ดิงสมิตร